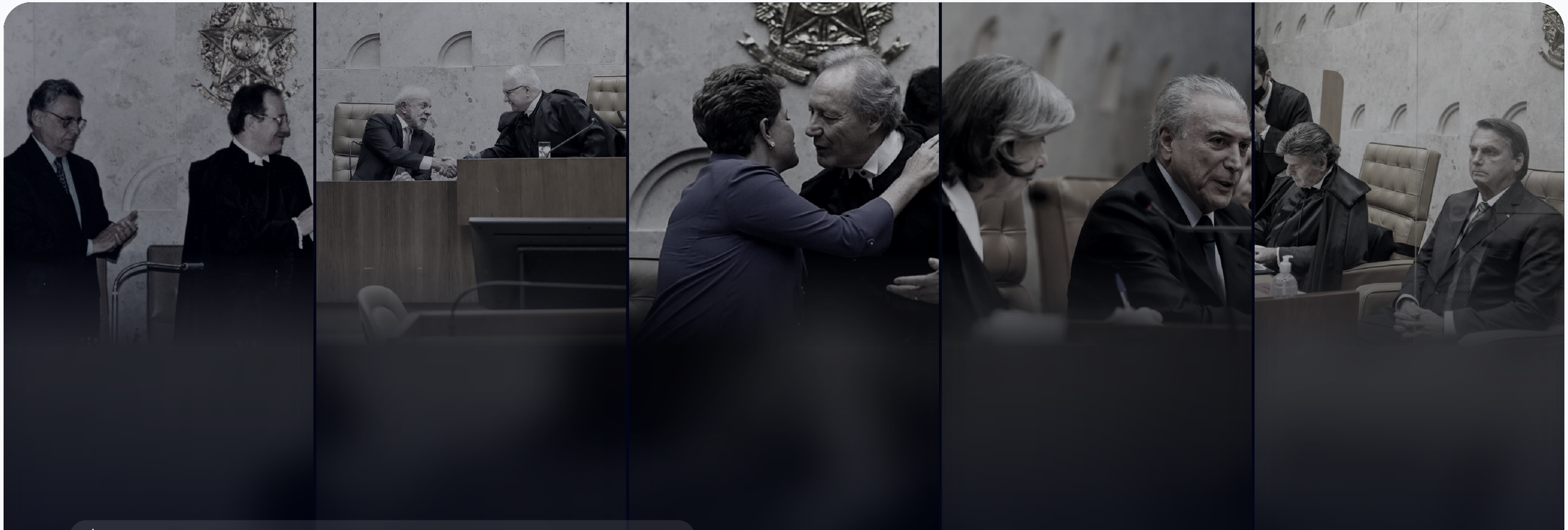


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró 2026

O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)

ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Banca examinadora

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

JUSTIFICATIVA · UM CONTROLE OPACO

Os decretos do Presidente diante do Supremo Tribunal Federal

DECRETO

[Decretos] "são elaborados em gabinetes fechados, sem publicidade alguma, libertos de qualquer fiscalização ou controle da sociedade", e "irrompe da noite para o dia" (Mello, 2000 apud Reck; Müller, 2009, p. 94).

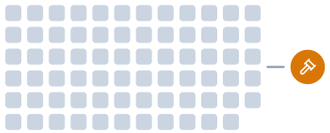
MEDIDA PROVISÓRIA

Medidas Provisórias (MP) têm prazo de vigência de sessenta dias, prorrogável por igual período, e se submetem a rito documentado (Pereira; Lunardi; Correia, 2024). Os estudos do corpus que descrevem a caducidade e o trancamento de pauta (Amorim Neto; Tafner, 2002; Da Ros, 2008; Ribeiro; Muniz, 2020b) tratam apenas da MP e nenhum deles formula a comparação com o decreto.

ENTRE 1988 E 2025

17.231
decretos no acervo de decretos da Presidência da República

→ **242**
ações sobre decretos publicados no período



Existe cerca de 1 ação no Supremo Tribunal Federal para cada 71 decretos publicados no Diário Oficial da União.

O PODER DA CANETA (Carey; Shugart, 1998a)

Decreto
A autoridade do Executivo para estabelecer lei em lugar da assembleia

delegada por lei

constitucional, exercida sem delegação

Atividade regulamentar (rule making)
Exercida no curso da execução de leis já existentes

Esses atos se subordinam à lei, e os tribunais ou as controladorias podem invalidá-los quando excedem o que ela autoriza.

O volume de atos designados como decreto não mede a frequência com que o Presidente inova por decreto, porque a maior parte deles executa leis ou exerce prerrogativas administrativas correntes (Carey; Shugart, 1998a).

LINHA DO TEMPO

1988 — Constituição Federal

Artigo 84, IV · ato destinado a assegurar a fiel execução das leis (Brasil, 1988).

Artigo 102, I, "a" · permite levar ao Supremo tanto leis quanto atos normativos federais.

1990 — Medida provisória rejeitada e reeditada

Foi o Judiciário que fixou os limites do poder presidencial de decreto, no lugar do Congresso (Power, 1998).

2001 — Emenda Constitucional nº 32

Artigo 84, VI · permitir ao Executivo dispor, por decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, matéria até então reservada à lei (Brasil, 2001).

2019 — Governo Bolsonaro

Das 242 ações, quase a metade, 119, foi ajuizada a partir de 2019.

Em 91 delas, o pedido de mérito inclui ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro.

2023 — O decreto de graça

O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, por desvio de finalidade, o decreto de graça (Brasil, 2023).

FONTE Introdução e Seções 2 e 5

PERGUNTA DE PESQUISA

Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

TEMPO	OBJETO	VIA PROCESSUAL
37 anos de vigência da Constituição de 1988	Decretos publicados pela Presidência da República, excluídos os estaduais, distritais e municipais e os atos normativos de outras autoridades administrativas	As quatro classes constitucionais do controle concentrado

Limita-se ao modo como cada processo terminou, ou estava em 30 de junho de 2026, separando os casos com resolução do mérito, em que o Supremo Tribunal Federal enfrenta o objeto constitucional e acolhe o pedido, no todo ou em parte, ou o rejeita, daqueles que se encerram **sem esse exame**.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral é verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 RECONSTRUIR

Seção 2 →

O primeiro objetivo específico é reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

2 MAPEAR

Seções 4.1 e 4.2 →

O segundo é mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

3 ESTIMAR

Seção 4.3 →

O terceiro é estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, **a sobrevivência ao filtro monocrático** e **o exame do mérito pelo colegiado**.

HIPÓTESE DE TRABALHO

O encerramento das ações **sem resolução de mérito** se explica principalmente por construções processuais anteriores ao mérito processual. Entre elas estão **a qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo**, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a **ofensa reflexa**, **a sobrevivência da norma impugnada até o julgamento**, cuja falta leva à **prejudicialidade**, e **a decisão monocrática do relator**, que **encerra a ação sem levá-la ao colegiado**.



Segundo essa hipótese, **a matéria dos decretos impugnados** e **o governo que os editou** pesam menos, no desfecho das ações, do que **os obstáculos processuais**.

REFERÊNCIAS Page et al. (2021) Introdução

Condições para compor o corpus da revisão sistemática: ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

Quadro 1 – Estratégia de busca por base: campos, filtros e operadores literais

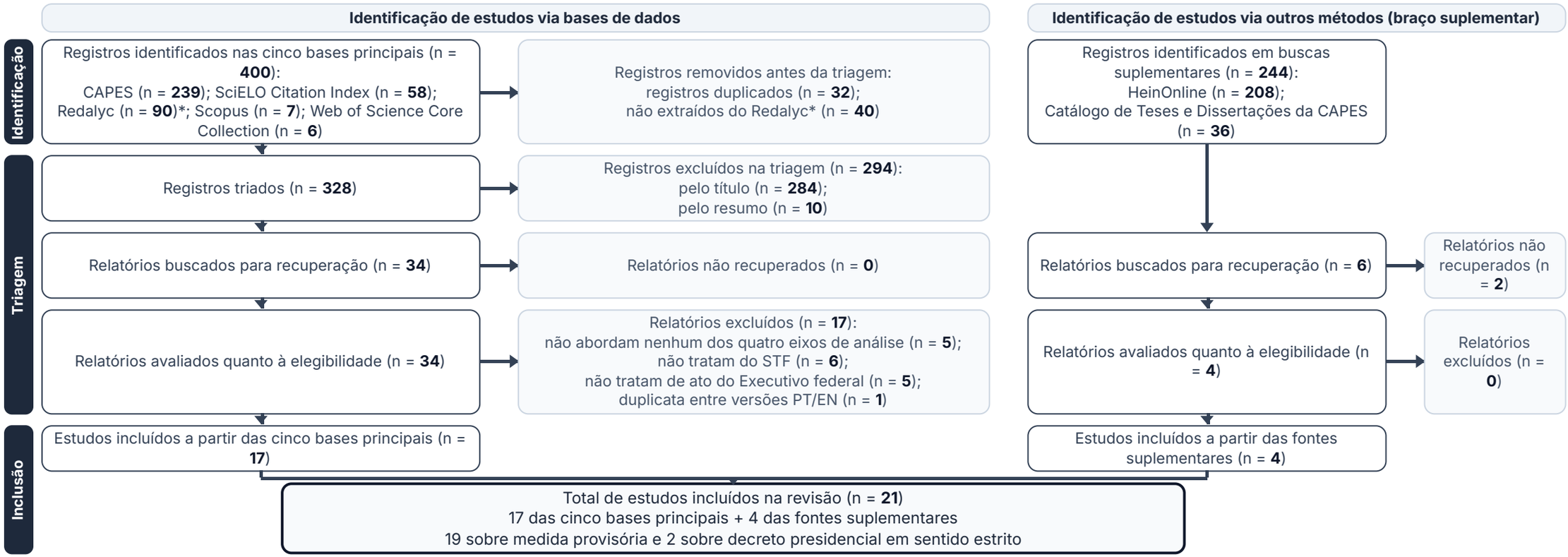
Base e data da busca	Campos e filtros	Operadores de busca (literal)	Registros
CAPES – Portal de Periódicos 26/05/2026	Qualquer campo, em três linhas unidas por AND. Idioma PT/ES/EN; revisado por pares; artigo e dissertação.	(“Supremo Tribunal Federal”) AND (“controle de constitucionalidade” OR “jurisdicao constitucional”) AND (“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “decreto presidencial” OR “decreto autônomo” OR “decreto regulamentar” OR “ato normativo do Executivo”)	**239**
SciELO Citation Index, via Web of Science 26/05/2026	TS (título, resumo e palavras-chave). PY 1988-2025; Article/Review/Book Chapter; PT/EN/ES.	TS=(“Supremo Tribunal Federal” AND (“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “decreto presidencial” OR “decreto autônomo” OR “decreto regulamentar” OR “ato normativo do Executivo”))	**58**
Web of Science Core Collection 26/05/2026	TS, busca semântica desabilitada (Keyword only). PY 1988-2025; Article/Review/Book Chapter/Proceedings; EN/PT/ES.	TS=((“Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Constitutional Court”) AND (“provisional measure*” OR “presidential decree*” OR “executive decree*” OR “executive order*” OR “decree power” OR “decree authority” OR “medida provisoria” OR “decreto presidencial”))	**6**
Scopus 26/05/2026	TITLE-ABS-KEY. PUBYEAR 1988-2025; ar/re/ch/cp; EN/PT/ES.	TITLE-ABS-KEY((“Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Constitutional Court”) AND (“provisional measure*” OR “presidential decree*” OR “executive decree*” OR “executive order*” OR “decree power” OR “decree authority” OR “medida provisoria” OR “decreto presidencial”))	**7**
Redalyc 26/05/2026	Busca geral, sem parênteses aninhados (o sistema os trata como literais). Idioma português; disciplina Derecho.	“Supremo Tribunal Federal” AND “medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “ato normativo do Executivo”	**90** (317 no motor; 50 extraídos manualmente)
HeinOnline 03/06/2026	Campo Título, All Databases. Data 1988-2025. Refinamento sucessivo: de 1.008 para 336 (Law Journal Library + termos em português) para 208 (campo Título).	title:(“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “provisional measure*” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court”)	**208** (3 incluídos)
Catálogo de Teses da CAPES 03/06/2026	Busca geral com refinamentos (o sistema não tem operador booleano confiável): mestrado e doutorado; Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas; Direito e Ciência Política; 1988-2025.	“Supremo Tribunal Federal” “medida provisória”	**36** (1 incluído)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

FONTE Seção 2.1 e Quadro 1

Condições para compor o corpus da revisão sistemática: ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

Figura 1 – Fluxograma do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos (PRISMA 2020)



Notas: recorte de publicação 1988–2025; buscas executadas entre maio e junho de 2026. CAPES e SciELO: registros importados no Zotero (a interface informava 234 e cerca de 60). *Redalyc: 90 registros declarados pela plataforma com os filtros aplicados, sobre 317 informados pelo motor; por ausência de exportação em lote e repetição de conteúdo entre as páginas de resultado, só 50 foram extraídos, e os outros 40 contam como removidos antes da triagem. O braço suplementar não integra o total de 400 da identificação: na HeinOnline, 1.008 registros em texto integral foram refinados para 336 na Law Journal Library e 208 com restrição ao campo título. Triagem e extração conduzidas por um único revisor.

Fonte: elaborado pelo autor (2026), conforme o modelo de fluxograma proposto por Page et al. (2021).

FONTE Seção 2.1 e Figura 1

Condições para compor o corpus da revisão sistemática: ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

21 TOTAL **11** EFETIVO

O corpus efetivo reduz-se a onze estudos, nove sobre medida provisória e dois sobre decreto, e é menor do que o número bruto de vinte e um sugere.

Considera-se que o estudo analisa substantivamente o comportamento decisório da Corte quando identifica ao menos uma ação pelo número, indica o seu desfecho e discute, com análise própria, a sua fundamentação no corpo do texto, e não basta a discussão feita apenas em nota de rodapé ou em lista de referências.

Quadro 2 – Composição do corpus final da revisão sistemática

Nº	Autoria (ano)	Objeto normativo	Desenho de pesquisa	Base	Efetivo
1	Loureiro (2000)	Medida Provisória (MP) (conceito, natureza e limites materiais)	Teórico-dogmático (comentário)	CAPES	
2	**Wielewicki (2000)**	MP (pressupostos de relevância e urgência)	Teórico-dogmático com análise jurisprudencial (monografia premiada)	CAPES	✓
3	Arias (2001)	MP (significado político e preponderância do Executivo)	Ensaio teórico-descritivo com dados secundários	CAPES	
4	Amorim Neto; Tafner (2002)	MP (edição, reedição e delegação legislativa)	Empírico quantitativo-descritivo	SciELO CI / CAPES	
5	**Gontijo (2005)**	MP (controle dos pressupostos constitucionais)	Teórico-dogmático	HeinOnline	✓
6	**Da Ros (2008)**	MP ("poder de decreto" = MP; *accountability* horizontal)	Empírico misto (quali-quantitativo)	SciELO CI / CAPES	✓
7	**Reck; Müller (2009)**	Decreto regulamentar (executivo) — art. 84, IV	Teórico-dogmático com análise jurisprudencial	CAPES	✓
8	**Silveira (2016)**	MP (ADIs e poder contramajoritário do STF)	Empírico quantitativo e análise estratégica	WoS / CAPES / Redalyc	✓
9	**Oliveira; Amaral Jr. (2017)**	MP (relevância, urgência e pertinência temática)	Teórico-dogmático com balanço jurisprudencial	CAPES	✓
10	Pinho (2018)	MP (veiculação de políticas públicas de saúde)	Teórico-dogmático com estatística descritiva	CAPES	
11	**Ribeiro; Muniz (2020a)**	MP (regras de tramitação com quatro casos)	Teórico-empírico; estudo de caso comparado	WoS / CAPES	✓
12	**Ribeiro; Muniz (2020b)**	MP (sobrestamento de pauta e análise do MS 27.931)	Teórico-empírico; estudo de caso único	CAPES	✓
13	Squeff; d'Aquino; Targa (2020)	MP (MPs 925, 948, 958 e 966; consumidor)	Teórico-dogmático analítico-descritivo	CAPES / Redalyc	
14	Vasconcellos et al. (2020)	MP (regulação social após a Emenda Constitucional (EC) 32/2001)	Empírico quantitativo-exploratório	CAPES / Redalyc	
15	**Dorneles; Jahn; Simon (2021)**	MP (quatro MPs trabalhistas; banalização)	Teórico-dogmático (método dedutivo e plano francês)	CAPES	✓
16	Brazilian [...] (2021)	MP 936/2020 e ADI 6363/DF	Nota de jurisprudência descritiva (peça anônima)	HeinOnline	
17	**Alves (2022)**	MP (controle judicial das medidas pandêmicas)	Dissertação; teórico-dogmático	Catálogo CAPES de Teses	✓
18	Gaspardo; Santos; Marchioni (2023)	MP (MPs 870, 873, 881 e 905/2019)	Empírico misto; avaliação legislativa	SciELO CI / CAPES	
19	Pereira; Lunardi; Correia (2024)	MP (rito de tramitação e o Senado Federal)	Empírico predominantemente quantitativo	SciELO CI	
20	Santos; Santana (2024)	MP (formulação de políticas; dados até ago. 2009)	Empírico quantitativo (large-N)	CAPES	
21	**Silva; Oliveira (2025)**	Decreto de graça constitucional (art. 84, XII)	Teórico-dogmático; estudo de caso	HeinOnline	✓

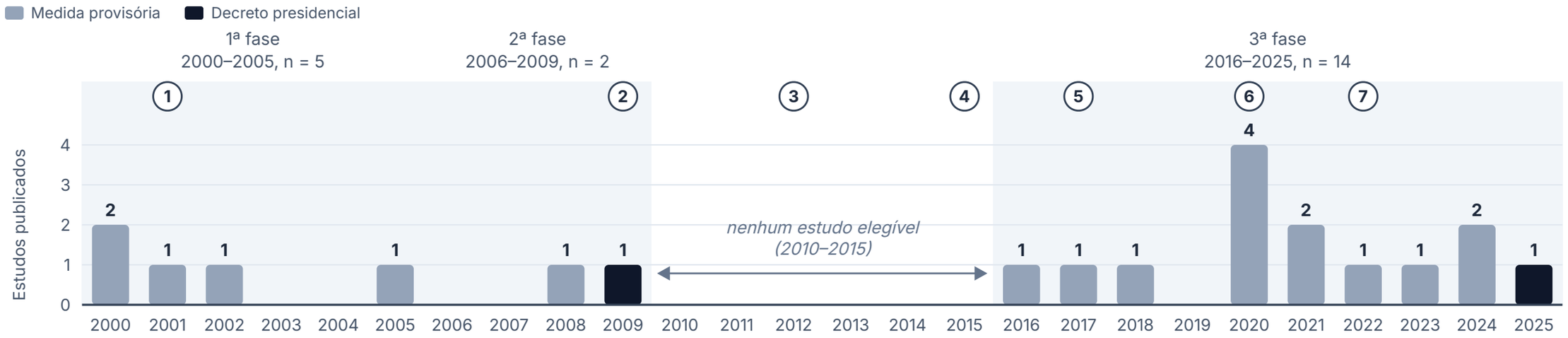
Fonte: elaborado pelo autor a partir da matriz de extração de dados da revisão.

FONTE Seção 2.1 e Quadro 2

Condições para compor o corpus da revisão sistemática:	● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

Figura 2 – Distribuição temporal do corpus e assimetria de objeto na revisão sistemática (n = 21)

A) Estudos incluídos por ano de publicação e marcos institucionais (n = 21)



Marcos institucionais: **(1)** EC nº 32/2001, 2001 **(2)** MS nº 27.931, 2009 **(3)** ADI nº 4.029, 2012 **(4)** ADI nº 5.127, 2015 **(5)** Reforma trabalhista, 2017 **(6)** Pandemia de covid-19, 2020 **(7)** Decreto de graça, 2022

B) Objeto normativo e centralidade do STF nos estudos



Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da matriz de extração de dados da revisão.

FONTE Seção 2.1 e Figura 2

A CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS

CORTE ABERTA

Três painéis

baixados em 9 de junho de 2026

7.612 painel de decisões
3.028 acervo · trazia o campo de legislação
legitimados · trazia as partes de cada processo

ROTINA EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO R

7.991

ações

Juntou os dois primeiros numa planilha de 7.991 ações e pôs nela as partes de cada uma

OUTRA ROTINA

2.234

ações que tinham no polo passivo o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado, e só essas seguiram

Outra rotina tirou do campo de legislação, e do campo de assunto quando ele faltava, **o número de cada decreto citado** e o procurou entre os **17.338 decretos** de 1988 a 2026 baixados do sítio da Presidência da República.

A CONFERÊNCIA DAS AÇÕES UMA A UMA

232

base inicial

223 confirmou
+ ADPF nº 964 a 967
+ mais cinco ações

+15

−5

Dezesseis ações não constavam da base inicial. **15 cumpriram as regras de inclusão**. Restaram 227 ações da base inicial e 15 adicionais.

UNIVERSO FINAL

242

ações contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025

ACERVO

4.966

arquivos e 156.654 páginas

OS CAMPOS EXPORTADOS FALHAM DE VÁRIOS MODOS

O recorte temporal
806 deles de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000

O campo vazio
preenchido em só 697 dos 3.028 processos do acervo

O rótulo errado
ADI nº 5.915, "Decreto-Lei nº 9288 de 2018"

O polo
ADPF nº 647, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a Receita Federal

REGRAS DE INCLUSÃO

1. o ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025
2. a ação deve ser ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025
3. o decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte
4. o Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor

REFERÊNCIAS Dias (2024) Seções 3 e 3.1

	TÉCNICA	PARA QUE SERVE	RESULTADO ESPERADO
O PLANO DESCRITIVO	**O teste qui-quadrado e o V de Cramér**	Cruza cada atributo das ações, como quem as propôs ou a matéria do decreto, com o modo como cada uma terminou. O qui-quadrado diz se a diferença entre os grupos vai além do acaso. O V de Cramér mede a força dessa ligação, de 0, nenhuma, a 1, total.	**Mostrar em que ponto o exame da constitucionalidade é interrompido e quais atributos andam junto com o julgamento do mérito.**
O PLANO MULTIVARIADO, DE CARÁTER EXPLORATÓRIO	**A regressão logística penalizada (Firth, 1993)**	Examina todos os atributos ao mesmo tempo, em dois estágios. No primeiro, se a ação passa pelo relator e chega ao colegiado. No segundo, entre as que chegam, se o mérito é julgado. A versão penalizada funciona com poucos casos e com grupos em que todas as ações tiveram o mesmo desfecho.	**Dizer se a ofensa reflexa e a prejudicialidade pesam mais do que a matéria do decreto ou o governo que o editou, como sustenta a hipótese.**
	O que a regressão devolve	**O teste de razão de verossimilhanças** diz se cada grupo de atributos melhora o modelo. **Os intervalos de confiança por verossimilhança perfilada** dão a margem de incerteza de cada número. **A reamostragem** refaz as contas em amostras sorteadas da base. **A validação cruzada** testa o modelo em casos que não serviram para montá-lo. **As probabilidades preditas** traduzem os resultados em porcentagens.	**Saber se o resultado é firme, quanto ele é incerto, se resiste a mudanças na amostra e quanto o modelo acerta, além de mostrar a chance de um perfil típico de ação chegar ao mérito.**
AS OUTRAS TRÊS TÉCNICAS também respondem a partes da hipótese	**A análise de riscos competitivos**	Acompanha cada ação no tempo, do ajuizamento à decisão, contando também as que seguem pendentes. Trata os desfechos como concorrentes, porque o primeiro que acontece impede os outros.	**Mostrar se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito, o que testa a ideia de que o decreto precisa continuar em vigor até ser julgado.**
	A busca do ponto de mudança	Põe as decisões em ordem de data e testa cada ponto de corte, até achar o que mais separa o antes do depois, sem fixar de antemão um marco, como a mudança de governo em 2019.	**Dizer, a partir dos próprios dados, se o tratamento das ações mudou e em que momento.**
	A tipologia dos fundamentos das petições iniciais	Classifica como cada petição inicial apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta.	**Verificar se essa forma de apresentar o decreto antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa, outra das construções processuais que a hipótese aponta.**

Os cálculos serão feitos em Python, e a estimação penalizada será conferida com o pacote logistf, do R. As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

REFERÊNCIAS Firth (1993) Epstein e King (2002) Seção 3.2

As descobertas da literatura convergem em cinco pontos.

	NA MP	→ E O DECRETO?
1	A passagem da doutrina da questão política à admissão do controle excepcional da relevância e urgência	**82,9% | 90,7%** Da Ros (2008) → **ofensa reflexa** Se ele excede a lei que deveria executar
2	A tendência a evitar a decisão de mérito, por meio da prejudicialidade e de julgamentos que não passam da liminar	**47,5%** (Silveira, 2016) → **prejudicialidade** Se ele sobrevive até o julgamento
3	O deslocamento do controle de mérito para o controle da tramitação da MP no Congresso	**ADI nº 4.029/DF** (Ribeiro; Muniz, 2020a; Pereira; Lunardi; Correia, 2024) **ADI nº 5.127/DF** (Oliveira; Amaral Jr., 2017, p. 757) → O deslocamento pressupõe, contudo, um rito, e o decreto não tem nenhum.
4	O caráter individualizado e descentralizado dessa judicialização	**MS nº 27.931** Ribeiro e Muniz (2020b) → **decisão monocrática do relator** A passagem do relator ao colegiado
5	O lugar residual que o decreto presidencial ocupa em todo esse arranjo	**dois estudos** Reck e Müller (2009) e Silva e Oliveira (2025) → Uma vasta zona intermediária que nenhum estudo do corpus examina

FONTE Seções 2.2 e 2.3

A assimetria descrita pode ser explicada em três planos

a **Natureza jurídico-política dos institutos**
A MP tem força de lei e eficácia imediata desde a publicação

b **Arquitetura processual do controle concentrado**
O controle abstrato de constitucionalidade pressupõe ato normativo dotado de generalidade, abstração e autonomia em face da lei

c **Condições de produção da pesquisa acadêmica**
Decretos não têm rito de tramitação nem desfecho formal comparável ao das MPs

Se a explicação da assimetria é, em parte, a falta de casos de repercussão que se tornassem objeto de pesquisa, a literatura sobre decretos deveria crescer de forma mensurável nos próximos anos, porque esses casos agora existem.

- O julgamento das arguições sobre o decreto de graça em 2023
- O uso intensivo de decretos em matéria de armas (Prudente Ribeiro, 2023), saúde e meio ambiente entre 2019 e 2022
- O contencioso sobre decretos de intervenção federal

O corpus registra um primeiro sinal desse movimento em Silva e Oliveira (2025).

O CAMINHO DAS AÇÕES CONTRA DECRETOS PRESIDENCIAIS NO SUPREMO

Este capítulo responderá à pergunta de pesquisa com base nas 242 ações do universo final.

A planilha de seleção confirma as 242 ações,[21] mas a codificação ainda não está concluída em todas, e as lacunas serão conferidas dentro desse universo.

242
ações do universo final

PRIMEIRA PARTE

4.1 Onde o caminho termina

4.2 Qual governo, quem judicializa e o que está em jogo

será descritiva

◎ **Essa parte responderá ao segundo objetivo específico.**

DESFECHOS

- ✓ resolução de mérito
- extinções que dispensam o exame do mérito

ATRIBUTOS DA AÇÃO E DO DECRETO

- o proponente
- o governo emissor
- o período de ajuizamento
- a matéria
- o conteúdo constitucional invocado
- a natureza do decreto
- o tipo de ofensa alegada
- a invocação do artigo 49, V, da Constituição

CONFRONTO

Perda superveniente do objeto	*será confrontada com*	a natureza objetiva do processo de controle abstrato, no qual o STF já admitiu julgar a norma revogada quando a ação estava em pauta (Clève, 2014), e com o que Da Ros (2008) e Silveira (2016) registraram para as MPs
Ofensa reflexa	*será examinada a partir de*	Reck e Müller (2009) e da distinção entre regulamento de execução e regulamento autônomo (Binenbojm, 2014)
Ilegitimidade ativa	*a partir da*	exigência de pertinência temática, que o próprio Tribunal construiu (Clève, 2014)
Proporção de decisões do relator	*será comparada aos*	**60,65%** de decisões individuais que Reis e Meyer (2021) documentam no controle concentrado entre 1988 e 2018

SEGUNDA PARTE

4.3 Do gabinete ao plenário, do plenário ao mérito

◎ **Essa parte responderá ao terceiro objetivo específico.**

Verificará quais desses atributos permanecem associados à resolução de mérito quando considerados em conjunto

Gabinete → primeiro na chegada da ação ao colegiado → **Plenário** → depois, entre as que chegam, no exame do mérito → **Mérito**

A passagem do relator ao colegiado será lida à luz da crítica de Silva (2013) e de Falsarella (2024) a um Supremo que decide sem deliberar.

Desse confronto sairão as proposições teóricas desta dissertação, a começar pelo filtro anterior ao mérito que a Introdução anuncia.

FONTE Seções 3.1 e 4

O QUE OS AUTOS DAS AÇÕES REVELAM

Afinal, o que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Ainda não está na dissertação

O ACHADO	COMO APARECE NOS AUTOS
1 Desde outubro de 2020, o mérito sai sobretudo do plenário virtual Antes, a maior parte das decisões de mérito era presencial.	**ADI 5942** — 19/2/2020 começa em sessão presencial → 2 a 9/10/2020 termina em sessão virtual
2 O referendo da cautelar virou atalho para o mérito Nos autos, a conversão só aparece a partir de 2020.	**ADI 6476** — Medida cautelar vai ao Plenário para referendo → 27/8 a 3/9/2021 vira julgamento final de mérito
3 Ações irmãs são julgadas em bloco Cada ação conta como uma resolução de mérito, mas o julgamento é um só.	**ADI 6675** — 23 a 30/6/2023 um julgamento para as ações de 2019 e de 2021 sobre armas **ADPF 965** — 10/5/2023 um julgamento para as arguições sobre a graça
4 O governo revoga ou reedita o decreto durante o processo As partes acusam fraude processual, e o Supremo chegou a superar a perda de objeto.	**ADI 6134** — 2019 ação ajuizada → Set. 2021 pedido de vista → Jun. 2023 perda de objeto superada **ADPF 623** — 2019 Decreto nº 9.806 muda o Conama → 2022 novo decreto, mesmos vícios, diz a parte → Maio 2023 procedente
5 O desvio de finalidade é antigo. Novo é o Supremo acolhê-lo A graça não inventou o argumento. Foi a primeira vez que o Plenário o acolheu contra um decreto deste universo.	**2008 IOF** — ADI 4002, ADI 4110 — *sem mérito* **2016 Nomeação** — ADPF 390 — *inicial indeferida* **2017 a 2019 Indulto** — ADI 5874 — *improcedente no mérito* **2023 Graça** — ADPF 964 — **acolhido pelo Plenário** **2025 IOF** — ADC 96, ADI 7827 — *o argumento volta*

Leitura automática do texto dos autos, sem conferência peça a peça. O tipo de sessão saiu da data mais próxima no extrato de ata.

FONTE Autos das ações no STF

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Algumas conclusões, contudo, já são possíveis.

A HIPÓTESE

Morrer afogada em procedimentos

Nos autos, a vida das ações se divide em duas fases, a monocrática e a colegiada.

A MONOCRÁTICA

Decisão monocrática do ministro-relator

em geral com os argumentos da

- **ofensa reflexa**
- **perda de objeto**

🚫 **mata a ação no próprio gabinete, sem passar pelos outros dez ministros**

→

A COLEGIADA

Chega ao plenário

o governo pode revogar o decreto que ele próprio editou

🚫 **Sem objeto, o Supremo extingue o processo sem julgar o mérito do que vigorou**

→

O RESULTADO

Se o mérito dos decretos presidenciais passa despercebido pelo Supremo Tribunal Federal

resta um imenso vácuo sobre políticas públicas como

- **saúde**
- **meio ambiente**
- **segurança**
- **impostos**

O resultado pode se configurar em um

déficit de controle pelo Supremo Tribunal Federal dos decretos presidenciais

A VIRADA

PONTO FORA DA CURVA

A graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira pelo decreto de 21 de abril de 2022

→

A virada foi argumentativa. O Supremo diminuiu os obstáculos procedimentais quando a crise atravessou a Praça dos Três Poderes e ameaçou o Judiciário, batendo à sua porta.

FONTE Seção 5

Referências

ALVES, Marcia Fernanda. **A conformação jurídico-constitucional da situação de excepcionalidade no Brasil e o controle judicial do STF frente às medidas de emergência sanitária e à necessária proteção aos direitos fundamentais**. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2022. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3340. Acesso em: 27 out. 2026.

AMORIM NETO, Octavio; TAFNER, Paulo. Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas provisórias. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 5-38, 2002. DOI: 10.1590/S0011-52582002000100001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/N5brw9nQzrR5qx3ZjMbtMBr/. Acesso em: 26 maio 2026.

ARIAS, Carmem. Um estudo sobre as medidas provisórias no Brasil. **Revista Mediações**, Londrina, v. 6, n. 2, p. 29-53, jul./dez. 2001. DOI: 10.5433/2176-6665.2001v6n2p29. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/9120. Acesso em: 26 maio 2026.

BINENBOJM, Gustavo. **Uma teoria do direito administrativo**: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 jun. 2026.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 12 set. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Legislação**: decretos. Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Base de atos publicados entre 1988 e 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/. Acesso em: 14 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029/DF**. Relator: Min. Luiz Fux, 8 de março de 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 125, 27 jun. 2012. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur211240/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber. Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, 15 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 94, 11 maio 2016. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur347865/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.363/DF (referendo na medida cautelar)**. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 17 de abril de 2020. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 nov. 2020. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436850/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 964/DF, nº 965/DF, nº 966/DF e nº 967/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber, 10 de maio de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 ago. 2023. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur484731/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Segurança nº 27.931/DF (medida liminar)**. Relator: Min. Celso de Mello, 27 de março de 2009. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho111908/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRAZILIAN Supreme Court: Direct Action of Unconstitutionality No. 6363, 17 April 2020. **International Labor Rights Case Law**, Leiden, v. 7, n. 3, p. 276-277, 2021. DOI: 10.1163/24056901-07030005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlrcl7&id=275. Acesso em: 3 jun. 2026.

CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg. Calling out the tanks or filling out the forms? In: CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg (ed.). **Executive decree authority**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998a. p. 1-29. Disponível em: https://doi.org/10.1017/CBO9780511609305.002. Acesso em: 22 set. 2026.

CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg. Institutional design and executive decree. In: CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg (ed.). **Executive decree authority**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998b. p. 274-298. Disponível em: https://doi.org/10.1017/CBO9780511609305.011. Acesso em: 22 set. 2026.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. **Temas de direito constitucional**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

DIAS, Mateus Nunes dos Santos Ferreira. **O controle de constitucionalidade de decretos presidenciais**: sistematização e parâmetros. 2024. 168 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/5089. Acesso em: 1 out. 2026.

DORNELES, Leandro do Amaral D.; JAHN, Vitor Kaiser; SIMON, Pedro Fülber. Banalização das medidas provisórias como risco à democracia: análise constitucional das medidas provisórias editadas em matéria trabalhista no marco pós-reforma. **Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas**, Pouso Alegre, v. 37, n. 2, p. 107-127, jul./dez. 2021. Disponível em: https://revista.fdsm.edu.br/index.php/revistafdsm/article/view/413. Acesso em: 26 maio 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

FALSARELLA, Christiane Mina. A deliberação no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 11, n. 2, e265, maio/ago. 2024. DOI: 10.5380/rinc.v11i2.92817. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/92817. Acesso em: 14 maio 2026.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

GASPARDO, Murilo; SANTOS, Letícia Rezende; MARCHIONI, Artur. Avaliação legislativa das reformas trabalhistas promovidas por meio de medidas provisórias no Governo Bolsonaro. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 19, e2323, 2023. DOI: 10.1590/2317-6172202323. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/6zPfkvcD8BsBrDXKPNqYBgM/. Acesso em: 26 maio 2026.

GONTIJO, Ludmila M. Carabeth. A medida provisória e o Estado Democrático de Direito: o controle de constitucionalidade dos requisitos de relevância e urgência. **Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena**, Belo Horizonte, v. 11, p. 203-240, 2005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rvadctoao11&id=211. Acesso em: 3 jun. 2026.

LOUREIRO, Ythalo Frota. Comentário sobre medidas provisórias. **Pensar: Revista de Ciências Jurídicas**, Fortaleza, v. 5, n. 5, p. 23-36, fev. 2000. Disponível em: https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/1106. Acesso em: 26 maio 2026.

OLIVEIRA, Clarice G.; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Medida provisória e controle de constitucionalidade: relevância, urgência e pertinência temática. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 3, p. 748-763, 2017 Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5030. Acesso em: 26 maio 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

PEREIRA, Gabrielle Tatith; LUNARDI, Fabrício Castagna; CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro. Bicameralismo e tramitação de medidas provisórias: o papel do Senado Federal como ator institucional com poder de veto. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 20, e2438, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/WZFsz8ppXGzmsL9Y8mxtwgf/. Acesso em: 26 maio 2026.

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de. Medidas provisórias e políticas públicas: uma análise do papel do Congresso Nacional nas políticas de saúde no governo Dilma (2011-2016). **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 8, n. 3, p. 54-74, 2018. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4765. Acesso em: 26 maio 2026.

POWER, Timothy J. The pen is mightier than the Congress: presidential decree power in Brazil. In: CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg (ed.). **Executive decree authority**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. p. 197-230. Disponível em: https://doi.org/10.1017/CBO9780511609305.008. Acesso em: 22 set. 2026.

PRUDENTE RIBEIRO, Ítalo. **Entre o autoritarismo e a legalidade**: uso das medidas provisórias na governabilidade do presidencialismo à Bolsonaro (2019-2022). 2023. 141 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/items/dd4971ea-89f6-43b9-a810-535481241b24. Acesso em: 14 out. 2026.

RECK, Janriê Rodrigues; MÜLLER, Caroline. A figura do "decreto" no direito brasileiro e seus principais problemas: uma breve análise a partir de casos concretos. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 92-112, jul./dez. 2009. Disponível em: https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/1185. Acesso em: 26 maio 2026.

REIS, Ulisses Levy Silvério dos; MEYER, Emilio Peluso Neder. "Ministrocracia" e decisões individuais contraditórias no Supremo Tribunal Federal. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 11, n. 3, p. 401-425, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5102/rbpp.v11i3.7418. Acesso em: 11 out. 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Imaginação, transgressão e formalização: ações do Congresso e do STF na definição de regras de tramitação de medidas provisórias. **Revista Estudos Institucionais**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 155-183, jan./abr. 2020a. Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/464. Acesso em: 26 maio 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Judicialização descentralizada e individualizada da política: mudanças nas regras de tramitação de medidas provisórias a partir da Emenda Constitucional 32. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 10, n. 1, p. 154-174, 2020b. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/6587. Acesso em: 26 maio 2026.

SANTOS, Diogo de Almeida Viana; SANTANA, Guilherme Saldanha. Medidas provisórias e estabilidade democrática: a ação legislativa do Executivo para produzir governança eficaz diante de um Legislativo hostil no Brasil. **Revista Brasileira de Direito**, Passo Fundo, v. 20, n. 1, e2334, 2024. Disponível em: https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2334. Acesso em: 26 maio 2026. Publicado em inglês sob o título "Provisional Measures and democratic stability: the usage of executive orders to produce governance with a hostile legislative in Brazil"; dados coletados até agosto de 2009.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding without deliberating. **International Journal of Constitutional Law**, Oxford, v. 11, n. 3, p. 557-584, 2013. DOI: 10.1093/icon/mot019. Disponível em: https://academic.oup.com/icon/article/11/3/557/789359. Acesso em: 13 maio 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como "Daniel Barile da Silveira Correio".

SQUEFF, Tatiana Cardoso; D'AQUINO, Lúcia Souza; TARGA, Maria Luiza Baillo. O império das medidas provisórias e a proteção do mercado no Brasil em tempos de pandemia. **Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política**, Temuco, v. 11, n. 2, p. 9-43, dez. 2020. Disponível em: https://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/RDCP/es/article/view/1184. Acesso em: 26 maio 2026.

VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio; CUNHA, Brenda; AMARAL, Thiago Bottino do. Medidas provisórias após a EC 32/2001: um diagnóstico jurídico da regulação social no Brasil. **Revista Opinião Jurídica**, Fortaleza, ano 18, n. 27, p. 71-90, jan./abr. 2020. DOI: 10.12662/2447-6641oj.v18i27.p71-90.2020. Disponível em: https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/2194. Acesso em: 26 maio 2026.

WIELEWICKI, Luís A. G. A medida provisória segundo a mais recente doutrina e jurisprudência do STF: uma análise de seus pressupostos. **A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, Curitiba, ano 2, n. 5, p. 67-87, 2000. Disponível em: https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/776. Acesso em: 26 maio 2026. O registro eletrônico do periódico atribui ao texto o ano de 2007, data do seu carregamento no sistema; adota-se aqui o ano do fascículo impresso, tal como indexado no LexML.

NOTAS

2. Disponível em: https://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/decretos1. Acesso em: 30 mar. 2026.
6. Uma busca restrita em excesso também devolve poucos resultados, e por isso Bramer et al. (2018) recomendam conferir se a estratégia recupera estudos relevantes já conhecidos. A recomendação vem da área da saúde, como o próprio PRISMA 2020, e é aplicada aqui por tratar da lógica da busca, e não do objeto pesquisado.
13. Power (1998) relata que, rejeitada pela Câmara em 31 de maio de 1990 a MP nº 185, que autorizava o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a suspender reajustes salariais obtidos em dissídios coletivos, o Presidente Collor a reeditou no dia seguinte como MP nº 190, primeira reedição de medida expressamente rejeitada pelo Congresso. A pedido do Procurador-Geral da República, o Supremo derrubou a nova medida em 6 de junho, por nove votos a zero. O autor não indica o número da ação.
14. O presidencialismo de coalizão, na formulação de Abranches (1988) e em sua releitura posterior (Abranches, 2018), é o modelo político brasileiro que combina o sistema presidencialista, o federalismo e a necessidade de o presidente articular uma coalizão multipartidária no Congresso para assegurar maioria parlamentar e condições de governabilidade.
17. Disponível em: https://osf.io/anwdy/. Acesso em: 29 out. 2026.
20. Disponível em: https://osf.io/8krpv/. Acesso em: 29 out. 2026.
21. Disponível em: https://osf.io/anhvf/. Acesso em: 29 out. 2026.